



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
JUIZO DA 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
FÓRUM PRETOR TAVARES CARDOSO
Rua Manoel Barata, 1107, Cruzeiro, Icoaraci, Belém-PA. CEP. 66.810-100
e-mail: 1civelicoaraci@tjpa.jus.br Telefone: (91) 3211-7066/7067 / 980101192

PROCESSO Nº. 0803113-09.2021.8.14.0201

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION

REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

DECISÃO (SANEAMENTO DO PROCESSO)

-

Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

I. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

A) DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O requerido apresentou impugnação à concessão da gratuidade ao autor em contestação de ID nº. 67659910, alegando que não faria jus ao benefício legal. E, como cabe ao impugnante provar o ônus do não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (CPC/15, art. 99, §3º), fundamenta tal pedido na alegação de que “a verificação concreta de indícios de desconformidade entre a situação fática e o estado de miserabilidade exigido pela legislação”.

Em réplica de ID nº. 80251704 combateu o autor o alegado defendendo a teses da presunção legal de hipossuficiência e ausência de apresentação pelo réu de prova da capacidade econômica do autor, tendo se limitado a explicar o que seria tal benefício.

Destarte, verifico que a alegação não apresenta elementos aptos a afastar a referida presunção, uma vez que apenas, realmente, alegou o requerido que o autor possuiria condições econômicas-financeiras, porém, sem efetivamente comprová-las.

Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Quanto as demais questões preliminares de defesa e prejudiciais ao mérito arguidas serão apreciadas e decididas por ocasião da sentença antes do mérito ou durante julgamento da causa pois decorrem da análise das provas durante a dilação probatória e/ou confundem-se com o mérito da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação – legitimidade *ad*

causam e interesse processual — e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o processo SANEADO.

II. As QUESTÕES DE FATO controversas são aquelas suscitadas na petição inicial e impugnadas de forma específica na contestação, onde recairão a atividade probatória e os meios de prova especificados pelas partes e admitidos.

III. As QUESTÕES DE DIREITO relevantes para a decisão do mérito serão expostas na sentença na fundamentação e análise do mérito.

IV. DO ÔNUS PROBATÓRIO

Será conforme a regra do artigo 373, I e II do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não sendo caso de aplicação do §1º do art. 373 CPC, por não vislumbrar, diante das peculiaridades da causa, facilidade de obtenção de prova de fato contrário ou de dificuldade excessiva ou impossibilidade de cumprir o encargo atribuído.

V. DAS PROVAS

Indefiro o pedido de depoimento pessoal e de testemunhas requerida pela parte autora em petição de ID nº. 81447986, uma vez que, analisando a matéria discutida na presente ação, entendo que se trata de demanda estritamente de direito e pode ser dispensada a critério do juiz, por se tratar de prova desnecessária ou inútil, meramente protelatória, sendo referente à prova documental para formar a livre convicção do juiz, conforme Art. 370, Parágrafo Único e Artigo 400, ambos do CPC/15.

E, tido sido tal a única prova requerida pela parte autora e diante ausência de requerimento de provas pelo requerido (ID nº. 80783206), entendo que se trata de hipótese que autoriza o julgamento antecipado da lide e considerando o deferimento da Justiça Gratuita nos presentes autos em ID nº. 581608599, dê-se ciência as partes e, após, retornem os autos conclusos para julgamento.

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

RACHEL ROCHA MESQUITA

Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Conforme Portaria nº. 3892/2022-GP